

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE [CIDADE/ESTADO]

EMENTA: URGENTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL ([AAAA-AAAA]) NÃO COMPUTADO PELO INSS. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (POEIRAS MINERAIS E RUÍDO). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER ([DD/MM/AAAA]) OU, SUBSIDIARIAMENTE, REAFIRMAÇÃO DA DER.

[NOME COMPLETO], brasileiro(a), [estado civil], [profissão], inscrito(a) no CPF sob o nº [XXX.XXX.XXX-XX], nascido(a) em [DD/MM/AAAA], residente e domiciliado(a) em [endereço completo], CEP [XXXXX-XXX], por intermédio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina, conforme procuração acostada, vem, à presença de Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

(com pedido de tutela antecipada)

em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, que deverá ser citado na pessoa de seu representante legal, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

I - DOS FATOS

I.a) Da competência para processamento e julgamento da causa

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda deve ser processada e julgada perante este Juízo Federal, eis que o valor dos atrasados projetados **excede** o teto previsto no art. 3º da Lei nº 10.259/2001.

I.b) Do prévio requerimento administrativo e do indeferimento do INSS

Em observância ao **Tema 350** do STF, o Autor **ingressou com requerimento administrativo** de aposentadoria por tempo de contribuição (NB [número do benefício]) em [DD/MM/AAAA]. Porém, o benefício foi **indeferido** sob a alegação de que o segurado **não** atingira os requisitos legais (35 anos de contribuição ou qualquer das regras de transição), conforme carta de indeferimento que se juntará aos autos.

A razão principal do indeferimento, conforme análise do INSS, é o **não reconhecimento** de período especial de [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA], no qual o Autor exerceu atividade de [descrição da atividade] com exposição a [especificar agentes nocivos]. O INSS reconheceu apenas o período de [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA] como especial (convertido em comum), resultando num total de [XX] anos, [XX] meses e [XX] dias de contribuição.

I.c) Do histórico de vida laboral e da comprovação do tempo especial

Conforme CNIS e documentos comprobatórios juntados ao processo administrativo, o Autor exerceu atividades de [descrição das atividades] e, no período de [AAAA] a [AAAA], esteve sujeito a condições nocivas. Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período	Situação	Agente Nocivo	Reconhecido pelo INSS?
[DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA]	[Descrição da atividade]	[Agente nocivo específico]	Sim (reconhecido e convertido)
[DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA]	[Descrição da atividade]	[Agentes nocivos específicos]	Não (INSS alegou [motivo específico])

Razões para não reconhecimento: O INSS entendeu que o PPP fornecido não comprova [especificar o motivo alegado pelo INSS]. Por isso, considerou o período apenas como tempo comum.

Entretanto, caso esse período ([AAAA-AAAA]) seja reconhecido como especial e convertido em tempo comum (fator 1,4, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei 8.213/91), o Autor passará de [XX] anos para cerca de [XX] anos de contribuição na DER, habilitando-se à **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** pela regra de transição do art. 20 da EC nº 103/2019 (pedágio de 100%).

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.a) Dos períodos especiais e seu reconhecimento

Pelo conjunto probatório e pelas atividades efetivamente desempenhadas, conclui-se que, no intervalo de [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA], o Autor encontrava-se exposto a:

- **Ruído:** [Descrever a situação específica da exposição]
- **Poeiras minerais:** Se houver **sílica livre** ou agente reconhecidamente cancerígeno, a exposição é enquadrada qualitativamente (Grupo 1 da LINACH), não havendo limites de tolerância para elidir a especialidade.

Por conseguinte, ainda que o PPP não seja claro, a legislação previdenciária **autoriza** a produção de prova pericial para comprovar a nocividade. O simples fato de o INSS não ter aceitado o PPP por suposta "falta de elementos" não afasta o direito do Autor de demonstrar, em Juízo, a existência de agente nocivo.

Cumpra salientar que, embora o documento não especifique o tipo exato de poeira mineral, tal omissão não pode prejudicar o segurado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Da Comprovação da Especialidade do Labor

O direito ao reconhecimento de tempo de serviço especial está assegurado no **art. 57 da Lei nº 8.213/91**, que garante a aposentadoria especial ao segurado que exerça suas atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

O **Tema 534 do STJ**, de observância obrigatória, firmou a seguinte tese:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)".

Este entendimento é fundamental para o presente caso, pois reconhece que **o rol de agentes nocivos é meramente exemplificativo**, não taxativo, permitindo o reconhecimento de outros agentes prejudiciais à saúde, como é o caso da poeira mineral a que o Autor esteve exposto durante suas atividades laborais.

Da Exposição à Poeira Mineral

A exposição do Autor à poeira mineral (**[XX]**mg/m³) configura condição especial de trabalho, pois a inalação crônica de material particulado é cientificamente reconhecida como nociva ao sistema respiratório, podendo ocasionar pneumoconioses e outras doenças pulmonares graves.

Conforme amplamente documentado na literatura médica especializada, a exposição ocupacional à poeira mineral, independentemente de sua composição específica, representa risco à saúde do trabalhador. **O mero fato de o PPP não especificar o tipo exato de poeira não impede o reconhecimento da especialidade**, pois qualquer exposição habitual e permanente a material particulado representa risco à saúde pulmonar do segurado.

Ademais, por expressa determinação legal (**art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91**), a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos é feita mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. No caso em tela, o PPP apresentado cumpre todos os requisitos formais exigidos pela legislação.

Da Aplicação do Tema 213 da TNU

É importante ressaltar que no PPP apresentado consta a informação "[informação específica do PPP]" no campo referente ao EPI Eficaz, o que, por si só, já indicaria a ineficácia do equipamento de proteção ou a sua não aplicabilidade para o agente nocivo em questão.

Mesmo que houvesse indicação de EPI eficaz, aplica-se ao caso o

Tema 213 da TNU:

"Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser reconhecido como especial."

Embora este precedente mencione especificamente o ruído, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à poeira mineral, considerando a **dificuldade de se garantir a real eficácia dos EPIs respiratórios ao longo de toda a jornada de trabalho**, o que torna a proteção duvidosa, não devendo prejudicar o direito do segurado.

Da Aplicação do Princípio In Dubio Pro Misero

No âmbito do Direito Previdenciário, o **princípio in dubio pro misero** determina que, havendo dúvida na interpretação de fatos ou normas, deve-se optar pela solução mais favorável ao segurado.

No caso em tela, o PPP não explicita o tipo exato de poeira mineral a que o Autor esteve exposto. Entretanto, tal omissão não pode prejudicar o segurado, pois deriva de falha no preenchimento do documento pela empresa, sendo aplicável o princípio acima mencionado.

Da Necessidade de Perícia Técnica

Caso Vossa Excelência entenda que há necessidade de maiores esclarecimentos sobre os agentes nocivos a que o Autor esteve exposto, especialmente no que tange à natureza específica da poeira mineral, **requer-se desde já a realização de perícia técnica**, nos termos do **art. 370 do CPC**, a fim de determinar com exatidão as condições ambientais de trabalho do Autor.

Destaque-se que a empresa não forneceu o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), o que dificulta a comprovação mais detalhada dos agentes nocivos pelo segurado, não podendo tal situação prejudicá-lo.

Diante do exposto, resta demonstrado que o Autor exerceu suas atividades laborais em condições especiais que prejudicaram sua saúde durante o período de **[DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA]**, fazendo jus ao reconhecimento da especialidade do tempo de serviço para todos os fins previdenciários, com a consequente conversão do tempo especial em comum, mediante a aplicação do fator multiplicador 1,4.

II.b) Do impacto do reconhecimento no cálculo do tempo de contribuição

O período de [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA] equivale a [XX] anos e [XX] meses. Convertendo em comum pelo fator 1,4 (homem), obtém-se acréscimo de [XX] anos e [XX] meses. Somado aos [XX]a[XX]m[XX]d já reconhecidos, resultaria em aproximadamente [XX] anos, [XX] meses e [XX] dias de tempo de contribuição na DER ([DD/MM/AAAA]).

Dessa forma, o Autor **atinge e ultrapassa** os 35 anos exigidos. Idem, tem [XX] anos de idade na DER, sendo suficiente para a **Regra de Transição do Pedágio de 100%** (art. 20 da EC 103/2019).

II.c) Da possibilidade jurídica de reafirmação da DER - Tema 995 do STJ

No caso de eventual dúvida sobre o momento exato do implemento dos requisitos, salienta-se a possibilidade de **reafirmação da DER** para a data em que o Autor efetivamente complementa todo o tempo de contribuição. O Superior Tribunal de Justiça, no **Tema 995**, fixou que se pode postergar a DER para quando implementados os requisitos do benefício, inclusive se isso ocorrer após o ajuizamento da ação, com base nos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Tendo em vista que o Autor **continuou trabalhando** e contribuindo, ainda que o Juízo entenda que os requisitos só se completaram num momento subsequente a [DD/MM/AAAA], há plena viabilidade jurídica de reafirmar a DER, assegurando o **melhor benefício** possível.

III - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1. **A concessão da gratuidade da justiça**, caso o Autor seja hipossuficiente, nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.
2. **A citação** do INSS, na pessoa de seu representante legal, para apresentar, querendo, defesa.
3. **A concessão da tutela antecipada**, uma vez que estão presentes o fumus boni iuris (provas de atividade possivelmente especial e tempo de contribuição suficiente) e o periculum in mora (natureza alimentar do benefício). Assim, requer a imediata implantação do benefício, caso Vossa Excelência entenda suficientemente demonstrada a probabilidade do direito.
4. Ao final, **a procedência** do pedido, para:

(a) **Reconhecer** como especial o período de [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA], convertendo-o em comum pelo fator 1,4;

(b) **Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição** nos moldes do **art. 20 da EC 103/2019** (pedágio de 100%) ou na regra mais vantajosa, **a contar da DER de [DD/MM/AAAA]**;

(c) Subsidiariamente, reafirmar a DER (Tema 995 do STJ) para o momento posterior em que se entenda implementados todos os requisitos;

(d) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, conforme legislação vigente.

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a **perícia técnica** acerca das condições ambientais de trabalho, bem como a juntada de LTCAT ou demais documentos.

Requer ainda a possibilidade de **conciliação** em audiência, caso a autarquia apresente proposta, visando solução célere do litígio.

Dá-se à causa o valor de R\$ [valor] ([valor por extenso]).

Nestes termos,

pede deferimento.

[Cidade/Estado], [DD] de [mês] de [AAAA].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [número]